

1° JUZGADO MIXTO - Sede Ayaviri

EXPEDIENTE : 00035-2019-0-2108-JM-CA-01

MATERIA : CUMPLIMIENTO DE ACTUACION ADMINISTRATIVA

JUEZ : QUISPE VARGAS EDWIN HUGO

ESPECIALISTA : CAPRA HUANCA KEPLER

DEMANDADO : PROCURADORE PUBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO ,

UGEL MELGAR AYAVIRI ,

DEMANDANTE : QUISPE MAMANI, PIERO SHANDEE

RESOLUCIÓN No. 02

**Ayaviri, diecisiete de junio
del dos mil diecinueve.**

DADO CUENTA EN LA FECHA, con la carga procesal que soporta el juzgado, en la fecha se emite la resolución siguiente.

PROVEYENDO: El escrito presentado por la Procuraduría Pública Regional del Gobierno Regional de Puno, ingresado con Registro No 3945-2019. **AL APERSONAMIENTO:** En mérito a los documentos que adjunta, téngase a Gustavo Ramón Lopez Llanos, en su condición de Procuradora Pública Regional Provisional del Gobierno Regional de Puno, por apersonado y señalado su **domicilio procesal en la casilla electrónica n° 50207**, lugar donde deberá efectuarse las ulteriores notificaciones de las resoluciones dirigidas a la referida recurrente. Cumpla el recurrente con señalar su domicilio procesal dentro del radio urbano de esta ciudad de Ayaviri, **AL PRIMER OTROSÍ DIGO: VISTOS:** Autos, escrito que contiene la absolución de la demanda, anexos que se acompaña; y,

CONSIDERANDO:

Primero.- Que, conforme lo dispone del artículo veintiséis del Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, el plazo para contestar la demanda es de tres días, contados desde la notificación de la resolución que la admite a trámite.

Segundo.- Que, en el presente caso, mediante resolución número cero uno, se ha admitido a trámite, en la vía del proceso urgente, la demanda instaurada por Piero Shandee Quispe Mamani, notificándose con la referida resolución y recaudos pertinentes al representante procesal de la entidad demandada – *Procurador Público Regional del Gobierno Regional de Puno* - recurrente en fecha veintidós de mayo del dos mil diecinueve, conforme es de verse de la cedula de notificación de autos.

Tercero.- Que, la contestación de la demanda presentada por la Procuradora Pública Regional Provisional del Gobierno Regional de Puno, deviene en extemporánea, por cuanto el plazo para absolverla, más el término de la distancia, a la fecha de presentación de aquél – *29 de mayo del 2018* - ha vencido el plazo; siendo ello así, debe declararse improcedente por extemporáneo.

Cuarto.- Que, en el caso de autos, el representante procesal - *Procuradora Pública Regional del Gobierno Regional de Puno* - de la entidad demandada, dentro del plazo del artículo veintiséis del Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, más el término de la distancia, no ha cumplido con absolver el traslado de la demanda, a pesar de estar válidamente notificado, .

Por lo que:

SE RESUELVE:

1.- TENER POR APERSONADO a Gustavo Ramón Lopez Llanos, en su condición de Procurador Público Regional del Gobierno Regional de Puno.

2.- DECLARAR IMPROCEDENTE la contestación de la demanda, presentada por Gustavo Ramón López Llanos, en su condición de Procurador Pública Regional del Gobierno Regional de Puno, por extemporánea;. **Hágase saber.-**

DE OFICIO; SE REQUIERE, de la entidad demandada, a fin de que por intermedio del funcionario competente, en el plazo de **TRES DIAS**, remita copias certificadas del expediente administrativo, relacionadas con la actuación impugnada, contenidas en la resolución N° 827-2018-DUGEL-M, de fecha 22 de marzo del 2018, **bajo apercibimiento de prescindirse el expediente administrativo. Cumpla el demandante con coadyuvar con al contención del expediente administrativo.**

DE OFICIO: de autos y del SIJ se observa que no se ha cumplido con notificar con la demanda, anexos y el auto admisorio al litisconsorte coadyuvante MINSUR S.A. por lo que, **SE DISPONE: NOTIFICAR a MINSUR S.A. (litisconsorte coadyuvante) con el auto admisorio, demanda y anexos, y con la presente resolución.** Bajo responsabilidad.



PODER JUDICIAL
DEL PERÚ

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO
JUZGADO MIXTO DE LA PROVINCIA DE MELGAR - AYAVIRI

"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

Ayaviri, 17 de junio 2019.

OFICIO N° 961 -2019-JM-CSJP-PJ/A

SEÑOR:

**DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE
MELGAR**

A Y A V I R I .-

REF. EXP. N° 35-2019-0-2108-JM-CA-

01.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de **SOLICITAR** se sirva remitir a éste mi Despacho dentro del plazo de **03 días** de recepcionado el presente oficio, copia certificada de todo el expediente administrativo relacionado a los actos administrativos contenidas en la Resolución Directoral N° 827-2018-DUGEL-M, de fecha 22 de marzo del 2018, ordenado en el expediente de la referencia seguido por **PIERO SHANDEE QUISPE MAMANI**, sobre **ACCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO** en contra de su representada, bajo responsabilidad funcional.

Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente;